

1502224-33.2020.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... arrependido. Disse que já foi processado por tráfico e porte de arma.

Pois bem.

Analisando as provas carreadas aos autos, segura mostra-se a condenação do réu. Quanto ao crime de ameaça, tutela-se a liberdade da pessoa humana, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança. Trata-se de crime de forma livre.

O acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502224-33.2020.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502224-33.2020.8.26.0292 Controle: 2020/001765

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON LUIS DE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

WELLINGTON LUIS DE FARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso por duas vezes no artigo 147, "caput", em concurso material, na forma do art. 69, "caput", ambos do Código Penal, porque, por duas vezes, entre os dias 03 e 05 de outubro de 2020, à tarde, na Avenida Ademar Pereira de Barros, 992 Ap 13 - Parque dos Sinos, nesta cidade e comarca, agindo com violência contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha, ameaçou por palavras sua Ieda Laureane dos Reis, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo apurado, Ieda se relacionou amorosamente com WELLINGTON por aproximadamente 11 meses e juntos possuem um filho, contudo, estão separados há 02 anos.

Ocorre que, no começo de outubro de 2020, WELLINGTON enviou mensagens para a genitora de Ieda, via WhatsApp, ameaçando a vítima dizendo: "Vo avisa sim a hora q eu vê sua filha toda quebrada lá cima aí te aviso tabom traira falça e metirosa tem q. Toma umas maderada mesmo" (vide p. 70).

Não satisfeito, no dia 05 de outubro de 2020, WELLINGTON enviou mensagens diretamente para Ieda, via WhatsApp, ameaçando-a: "Vc tem q toma ums quebra mesmo E tem que se aí pra todas da sua família vê q vc é uma pilantra" (vide p. 71).

A vítima representou para ver o réu processado (fls. 06).

Deferida medida protetiva no apenso próprio (fls. 27/30).

Recebida a denúncia (fls. 80/81), o réu foi citado (fls. 127) e apresentou resposta à acusação (fls. 132).

Durante a instrução, foram colhidos as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o acusado. Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos impressos bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu, perante a autoridade policial, negou as imputações. Em juízo, confessou as ameaças através de mensagens. Narrou que está arrependido. Disse que já foi processado por tráfico e porte de arma.

Pois bem.

Analisando as provas carreadas aos autos, segura mostra-se a condenação do réu. Quanto ao crime de ameaça, tutela-se a liberdade da pessoa humana, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança. Trata-se de crime de forma livre.

O acusado negou as imputações, entretanto, a versão apresentada pelo acusado se mostrou totalmente dissociada do conjunto probatório.

A vítima e a testemunha confirmaram que o réu proferiu ameaças contra a ofendida.

É preciso valorar a prova com cautela de modo a não desprestigiar a palavra da vítima. Em geral, em crimes desde jaez, praticados no âmbito familiar, não existem testemunhas presenciais e apenas se colhem os depoimentos dos envolvidos, familiares, sobretudo. Assim, a palavra da vítima ganha especial relevância.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (STJ - HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

É a coerência dos depoimentos e o cotejo das provas documentais e orais que levam o julgador a convencer-se da demonstração da autoria.

E, no caso presente, todos os indícios convergem para a comprovação cabal da autoria.

Anoto que as ameaças foram sérias, causando pavor na ofendida.
Dúvida nenhuma existe para a condenação do réu.

Evidenciada a prática dos crimes de ameaça, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação das penas.
Observo que o denunciado ostenta apontamentos criminais, gerando-lhe reincidência, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, sem elementos para avaliação, fixo as penas bases no mínimo legal:

01 mês de detenção para cada ocorrência

Na segunda fase, vislumbro que os crimes foram praticados contra vítima mulher, prevalecendo das relações domésticas, configurando a agravante prevista no art. 61, inciso II, "f", do Código Penal. Anoto que o denunciado é portador de reincidência (vide certidão de fl. 99 referente aos autos 0011315-37.2014). Em razão das agravantes, aumento a reprimenda em 1/3 e fixo a pena intermediária.

01 mês e 10 dias de detenção

Por outro lado, ressalto que o denunciado confessou as imputações, ensejando a incidência da atenuante da confissão. Diante do exposto, utilizo a atenuante para mitigar os efeitos das agravantes, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

01 mês e 05 dias de detenção

Reconheço o crime continuado, considerando que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, os atos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Considerando que foram duas ocorrências, aplico a pena de um só dos crimes, aumentada, neste caso, de 1/6 totalizando:

01 mês e 10 dias de detenção

À míngua de circunstâncias torno a pena definitiva.

A pena será cumprida em regime semiaberto, observado o disposto artigo 33, § 3º do Código Penal, tendo em vista que o denunciado é reincidente em crime doloso.
Nos termos do art. 44, I do Código Penal, bem como em razão da reincidência, deixo de substituir a pena por restritiva de direito em razão do crime ter sido praticado mediante grave ameaça à pessoa.

Nos termos do art. 17 da Lei nº 11.340/06, deixo de aplicar o disposto no art. §2º do art. 60 do Código Penal.

a.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO WELLINGTON LUIS DE FARIA à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, como incurso por duas vezes no artigo 147, "caput", em continuidade delitiva, na forma do art. 71, "caput", ambos do Código penal, em regime semiaberto.

Nos termos do art. 387, §1º do CPP, faculto ao réu o apelo em liberdade.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isento de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Nos termos do art. 201, §§2º e 3º, do Código de Processo Penal, comunique-se o teor desta sentença à vítima.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA